МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 08 дугаар сарын 14 №04/15 Улаанбаатар хот

НОМИН РЕАЛТОР ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ И.ГАЛБУЯН ТАНАА

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Техцентрийн 9 давхар байранд оршин суух 16 өрхийг төлөөлж, иргэн Д.Сайнтуяагаас "Номин Реалтор" компани нь манай 36 айлын орон сууцны оршин суугчдыг өвлийн хүйтэнд хөөж, байрны хаалга, цонхнуудыг эвдэн авч, дээрэнгүй хандсанаас болж, тус байрны дулаан, цэвэр усны шугам хөлдөж, бидний 16 өрх халаалт, цахилгаангүй амьдарч байна. Бидний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгаалж өгнө үү..." гэх гомдлыг Комисст гаргажээ. Уг гомдлын шаардлагыг иргэн Д.Одончимэг, Ш.Дархисүрэн, А.Туяацэцэг, Э.Эрдэнэбаяр, Э.Золбоо, Н.Түвшин-Эрдэнэ, Ж.Уранцэцэг, Н.Мөнхсайхан, Д.Цогтбаатар, Э.Алтантуяа, Н.Жаргалсайхан, Б.Жагар, Э.Баяраа, Ж.Руслан, Т.Тунгалаг, Д.Отгонцагаан нар дэмжиж буйгаа илэрхийлжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдогч талууд, эрх бүхий байгууллагаас тайлбар, баримт гаргуулан авч, хянахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдолд холбогдох Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 9 давхар байрны өмчлөлийн маргаан шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байна. Гомдолд холбогдогч "Номин Реалтор" ХХК 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Комисст ирүүлсэн албан бичигтээ Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 000428409 дугаартай үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээг хуулбарлан хавсаргажээ. Уг гэрчилгээнд Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 8867 м.кв талбай бүхий, 9 давхар орон сууц, 2 давхар үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай объектыг улсын бүртгэлийн Y-2003006690 дугаарт бүртгэснийг тэмдэглэсэн байна. Харин нэр бүхий 38 иргэн тус орон сууцны шударга эзэмшигчээр тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан бөгөөд тус хэрэг маргаан 2021 оны 02 дугаар сард Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжиж, хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үргэлжилж байна.

Өмчлөлийн маргааны талаар "Номин Реалтор" ХХК 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн тайлбартаа "... Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 9 давхар байрны хууль ёсны өмчлөгчийн хувьд

15006026

хуулиар олгогдсон өмчлөх, захиран зарцуулах эрхээ хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол Улсын Иргэний хуулийн 302 дугаар зүйлд зааснаар өөрийн өмчлөлийн тус орон сууцыг бусдад хөлслүүлж, ашиг орлого олдог байсан. Орон сууц хөлслүүлэх явцад маргааны зүйл болоод буй орон сууцны насжилт их, барилгын чанар муудсан зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан тус орон сууцанд их засвар, үйлчилгээ хийх шаардлагатай болсон тул манай компанийн зүгээс орон сууц хөлслөгч нарт дээрх шалтгааны улмаас гэрээг дуусгавар болгож, цаашид үргэлжлүүлэн сунгахгүй болсон тухай мэдэгдэж, орон сууцыг чөлөөлж өгөхийг шаардсан. Гэтэл Б.Түвшинтулга нарын нэр бүхий 38 иргэн тус орон сууцны шударга эээмшигчээр тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг анх 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан бөгөөд тус хэрэг маргаан 2018 оны 07 дугаар сард харьяаллын дагуу Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжсэн. Үүний дараа нэхэмжлэгч нарын зүгээс шүүх бүрэлдэхүүнээс удаа дараа татгалзсаны улмаас тус хэрэг маргаан 2021 оны 02 дугаар сард Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжин ирж хянан шийдвэрлэгдэж байна. Одоогийн байдлаар Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 2022 оны 11 дүгээр сарын 09, 10, 11-ний өдрүүдэд шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж , маргаан бүхий орон сууцны 1, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35 тоотыг албадан чөлөөлж, хууль ёсны өмчлөгч "Номин Реалтор" ХХК-д хүлээлгэн өгөөд байна" гэх тайлбарыг өгчээ.

2. Дээрх өмчлөлийн маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах шүүгчийн захирамжууд гарсан байна. Тодруулбал, "Номин Реалтор" ХХК-ийн үйл ажиллагааны маргаан бүхий орон сууцны хэрэглээний цахилгаан, дулаан, усны хэрэглээг хязгаарлахгүй, тодорхой үйл ажиллагааг явуулахгүй байхыг даалгасан Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 183/Ш32018/08535 дугаар шүүгчийн захирамж, Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2893, 2894, 2897 дугаар шүүгчийн захирамж тус тус гарчээ. Эдгээр захирамжууд Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.5 дахь заалтад зааснаг баримтлан Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багт байрлах Техцентрийн 9 давхар байрны бүх цонх, хаалгыг хийж, хүн амьдрах нөхцөл бүрдүүлэхийг "Номин Реалтор" ХХК-д даалгажээ.

Мөн Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 3031 дүгээр шүүгчийн захирамжийн үндэслэх хэсэгт "Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 8535 дугаартай шүүгчийн захирамжаар нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.5 дахь заалтад зааснаар Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багт байрлах Техцентрийн 9 давхар байр 36 айлын орон сууцанд амьдарч буй нэхэмжлэгч нэр бүхий 23 иргэний хэрэглээний цахилгаан, дулаан, усны хэрэглээг хязгаарлахгүй байх ямар нэгэн тодорхой үйл ажиллагааг шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд явуулахгүй байхыг хариуцагч "Номин реалтор" ХХК-д даалгаж, шүүгчийн захирамжийг шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар биелүүлэхийг зааажээ. Тус захирамжид шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг

баталгаажуулах тухай шүүгчийн захирамж хүчин төгөлдөр байгаа бөгөөд энэхүү шүүгчийн захирамжаар хариуцагч "Номин Реалтор" ХХК-д шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл ямар нэгэн тодорхой үйл ажиллагааг явуулахгүй байхыг даалгасан байна. Иймд нэхэмжлэгч Э.Золбоогийн хүсэлтэд дурдсан асуудлыг шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамж хүчин төгөлдөр байгаа тул хүсэлтийг шийдвэрлэх үндэслэлгүй байна" гэжээ.

Эдгээр захирамжуудын талаар "Номин Реалтор" ХХК-иас тус Комисст бичгээр ирүүлсэн тайлбарт "Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн тогтоолоор шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах тухай шүүгчийн захирамжуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн" гэсэн боловч үүнийг нотлох баримтыг ирүүлээгүй болно. Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас Комисст ирүүлсэн 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 144 дугаар албан бичигт "Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэн Дархан-Уул аймгийн 36 айлын оршин суугчдын нэхэмжлэлтэй, "Номин Реалтор" ХХК-нд холбогдох хэргээс 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2893, 2894, 2897 тоот захирамжуудыг хуулбарлан хүргүүлэв. Дээрх хэрэгт шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх захирамж гараагүй байна" гэжээ. Харин "Номин Реалтор" ХХК-ын тайлбарт дурдсан 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн шүүгчийн захирамжийн талаар мэдээлэл ирүүлээгүй байна.

3. Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах тухай шүүгчийн дээрх захирамжууд хүчин төгөлдөр байх хугацаанд "Номин Реалтор" ХХК нь тус байрны цонх, хаалгыг авснаар, айлуудын дулаан, цэвэр усны шугам хөлдөж хагарчээ. Тус байранд оршин суух иргэд цахилгаан халаагуур залгаж амьдрахаас аргагүй байдалд орж, цахилгаан халаагуур буудсаны улмаас тус байрны 33 тоотод оршин суух иргэн Э.Алтантуяа нас барсан талаарх нэмэлт мэдээллийг гомдол гаргагчид Комисст ирүүлжээ. Өнгөрсөн хугацаанд гомдол гаргагч, иргэн Ш.Дархисүрэн, А.Туяацэцэг, Э.Золбоо, Б.Жагар, Н.Жаргалсайхан, Ж.Уранцэцэг нар "Номин Реалтор" ХХК-тай зохих тохиролцоонд хүрсэн талаар мөн мэдээлсэн байна.

4. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багт байрлах Техцентрийн 9 давхар байр 36 айлын орон сууц одоо хаалга, цонх, цахилгаан, дулаан, ариун цэврийн байгууламжгүй, хүн амьдрах боломжгүй болжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй", мөн зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал "харилцааны нууц, орон байрны" халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж заасан. Орон байрны халдашгүй байдал гэдгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 1995 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 05 дугаар дүгнэлт, 2008 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийн агуулгаас хүний орон байранд хууль бусаар, хүч түрэмгийлэн, биеэр нэвтэрч орохоос хамгаалагдсан нөхцлийг илэрхийлж байна.

Монгол Улс 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр соёрхон баталж, 1976 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн зохистой хоол, хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа

нөхцлөө сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө" гэж заасан. НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хороо Пактын энэ заалтад хамаарах зохистой орон байраар хангагдах эрхийн агуулгыг тайлбарлаж, 4 дүгээр Ерөнхий тайлбарыг 1999 онд баталсан байна. Энэ Ерөнхий тайлбарын 7 дахь хэсэгт "Зохистой орон байраар хангагдах эрхийг толгой хорогдох дээвэртэй байх төдий хязгаарлагдмал хүрээнд тайлбарлаж, хэрэглэхгүй бөгөөд хүн аюулгүй, амар тайван, хүн ёсоор амьдрах нөхцөлийг хангасан орон байртай тавигдах долоон төрлийн шаардлагыг нэрлэсний дотор аюулгүй байдлыг хангасан (8(a)), хэвийн амьдрахуйц (8(d)) байх шаардлагуудыг тусгасан байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "...хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно..." гэж заасан. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 16 дугаар багийн Техцентрийн 9 давхар байрны өмчлөлийн маргааныг шүүх эцэслэн шийдвэрлээгүй байхад тус байранд амьдарч байсан иргэдийг амьдрах нөхцлөөр гачигдуулж, байрнаас гаргасан нь Монгол Улсын иргэний өмчлөх эрх зөрчигдөх эрсдлийг бий болгожээ.

Иймд, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчил, зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдлыг арилгах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг Шаардаж байна.

1. Иргэн Д.Сайнтуяа, Д.Одончимэг, Ш.Дархисүрэн, А.Туяацэцэг, Э.Эрдэнэбаяр, Э.Золбоо, Н.Түвшин-Эрдэнэ, Ж.Уранцэцэг, Н.Мөнхсайхан, Д.Цогтбаатар, Э.Алтантуяа, Н.Жаргалсайхан, Б.Жагар, Э.Баяраа, Ж.Руслан, Т.Тунгалаг, Д.Отгонцагаан нарын зохистой орон байраар хангагдах эрхийг эдлүүлэх, өмчлөх эрхийн зөрчлөөс сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн дээд боломж, нөхцлийн хүрээнд авах;
2. Өрх тус бүрд холбогдуулан авсан арга хэмжээний талаарх мэдээлэл, баримтыг ирүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүн шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж тус тус заасан.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний биелэлтийг, холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Г. НАРАНТУЯА